5 - La protection du mineur par ses représentants

Olivier Chomono
Directeur associé LA CURATÉLAIRE - Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
LA CURATÉLAIRE - Patrimoine de la personne vulnérable

Nathalie Peterka
Professeur à l'Université Paris-Est Créteil - Directrice du Master Droit privé - Directrice du M2 Droit privé des personnes et des patrimoines et du M2 Protection de la personne vulnérable - Co-directrice du DIU d'Expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs

En principe, les parents administrent le patrimoine de l'enfant mineur, sauf désignation d'un tiers administrateur ou d'un administrateur ad hoc. Dans le régime de la tutelle des mineurs qui correspond à des situations plus exceptionnelles, c'est le tuteur choisi par le conseil de famille qui s'en charge.

L'ESSENTIEL

Sous le coup d'une incapacité juridique, le mineur doit être représenté soit par son ou ses administrateurs légaux, soit par son tuteur, en fonction de la présence, ou non, d'un titulaire de l'autorité parentale. / 5-1

La distinction entre les actes d'administration et les actes de disposition est cruciale pour la mise en œuvre des règles propres à l'administration légale conjointe et à la tutelle. / 5-5

Le décret de 2008 dresse la liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration (colonne 1) et comme des actes de disposition (colonne 2), étant entendu que certains actes sont ainsi qualifiés sauf circonstances d'espèce. / 5-6 et 5-7

Dans l'administration légale, les actes de disposition sont, en principe, réalisés par les deux parents (ou par un seul parent en cas d'administration unilatérale), sauf certains actes graves qui nécessitent l'autorisation du juge des tutelles. / 5-11 et 5-12

Cet empilement de règles complexes invite à mettre en place, dans la mesure du possible, une administration conventionnelle permettant au disposant de moduler les pouvoirs du représentant comme il l'entend. / 5-16 et 5-17

Dans la tutelle des mineurs, tous les actes de disposition sont soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, le législateur manifestant à l'égard du tuteur une plus grande défiance que vis-à-vis des administrateurs légaux. / 5-23

La protection des mineurs et les différentes modalités de gestion de leur patrimoine

Les mineurs sont incapables juridiquement

5-1 L'incapacité est le principe

Le mineur est sous le coup d'une incapacité juridique qui est, pour la plupart des actes, une incapacité d'exercice (c. civ. art. 388-1-1 et 1146, 1°). Cela signifie que le mineur ne peut pas accomplir lui-même les actes relatifs à la gestion de son patrimoine, il doit être représenté.

Selon les cas de figure, le mineur va être représenté soit par son ou ses administrateurs légaux (voir § 5-8), soit par son tuteur (voir § 5-21).

Toutefois, cette incapacité connaît un certain nombre de tempéraments (voir § 5-2).

Les actes qui seraient faits par le mineur seul sans la représentation de ses administrateurs légaux ou de son tuteur sont frappés de nullité relative (c. civ. art. 1147). Cette nullité ayant pour effet de protéger le mineur, elle ne peut être invoquée que par le mineur ou par son représentant. Ainsi, la nullité de l'acte (une vente, par exemple) ne peut pas être invoquée par le contractant du mineur.

5-2 La capacité est l'exception

Pour certains actes de la vie courante qui vont avoir un faible impact sur le patrimoine du mineur, la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes (c. civ. art. 1148). Par conséquent, ces actes peuvent être valablement accomplis par le mineur.

Par ailleurs, le droit reconnaît une certaine autonomie au mineur âgé de plus de 16 ans révolus (c. civ. art. 388-1-2).

EXEMPLE

Le mineur de plus de 16 ans peut, avec l'autorisation de ses administrateurs légaux, accomplir seul un certain nombre d'actes d'administration qui sont nécessaires à la création et à la gestion d'une société ou d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les parents n'interviennent alors que pour autoriser le mineur mais non pour le représenter.

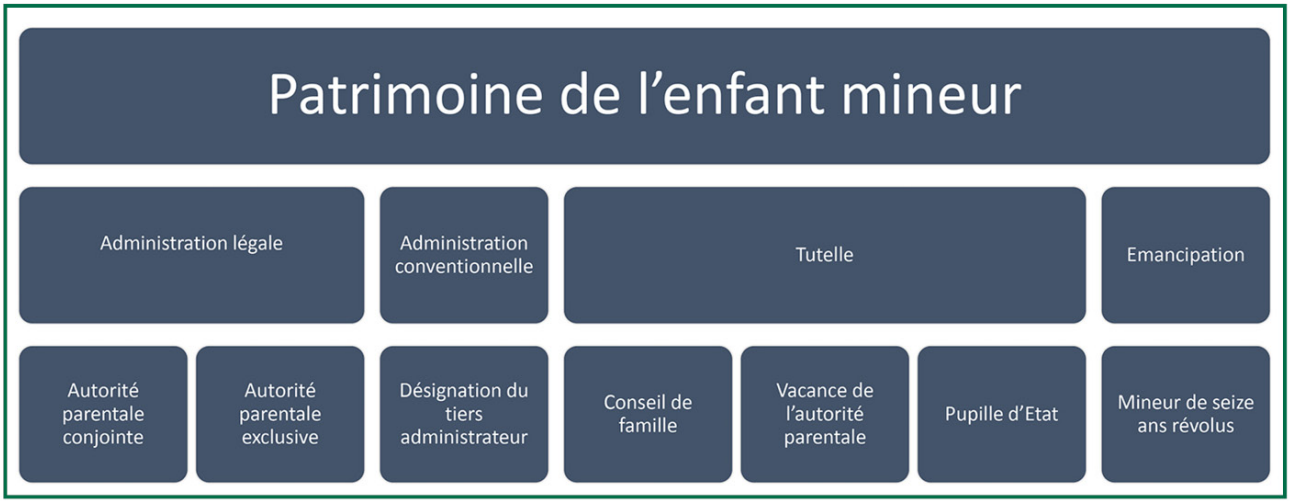
Les mineurs doivent être représentés

5-3 Les représentants des mineurs

En principe, la représentation des mineurs est assurée par le ou les parents qui exercent l'autorité parentale. Qu'elle soit conjointe ou unilatérale, l'administration légale correspond à une situation normale (voir § 5-8).

- Les biens donnés ou légués au mineur peuvent échapper à l'administration légale s'il est prévu qu'ils soient administrés par un tiers (le « tiers administrateur »), on parle alors d'administration conventionnelle (voir § 5-16).
- Par ailleurs, l'émancipation met fin à l'autorité parentale et à l'administration légale (c. civ. art. 413-7) (voir § 5-18).

À l'inverse, le régime de la tutelle des mineurs correspond à des situations plus exceptionnelles : soit les parents sont tous deux décédés ou ont été privés de l'autorité parentale, soit le lien de filiation du mineur n'est établi à l'égard d'aucun de ses parents, soit encore le mineur a fait l'objet d'un délaissement de la part de ses parents (voir § 5-19).



L'administration légale et la tutelle des mineurs ont fait l'objet de plusieurs réformes :

-la loi du 14 décembre 1964, dont la paternité revient au doyen Carbonnier, a modifié des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation (loi 64-1230 du 14 décembre 1964) ;
-la loi du 5 mars 2007 a réformé la protection juridique des majeurs avec certaines incidences sur la tutelle des mineurs (loi 2007-308 du 5 mars 2007) ;
-l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille du 15 octobre 2015 a modifié plus particulièrement l'administration légale (ord. 2015-1288 du 15 octobre 2015) (voir § 5-8) ;
-et la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a modifié la tutelle en supprimant le contrôle préalable du juge pour certains actes de disposition (loi 2019-222 du 23 mars 2019) (voir § 6-4).

5-4 Les organes de la protection

Au sein du tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles pour les mineurs. Il connaît ainsi :

-de l'émancipation ;
-de l'administration légale ;
-de la tutelle des mineurs ;
-de la tutelle des pupilles de la Nation.

Pour les majeurs protégés, c'est le juge des contentieux de la protection qui exerce les fonctions de juge des tutelles.

L'étendue des pouvoirs des représentants légaux selon la qualification des actes patrimoniaux

5-5 La qualification tripartite des actes patrimoniaux

Pour connaître l'étendue des pouvoirs de gestion des représentants légaux sur les biens du mineur, le législateur établit une distinction en fonction de la qualification de l'acte que le représentant envisage d'effectuer. Ainsi, le code civil fait varier l'étendue des pouvoirs de gestion du représentant selon une classification tripartite des actes de gestion : les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition.

La définition des actes regardés comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et ceux regardés comme des actes de disposition qui engagent celle-ci de manière durable et substantielle est posée à l'article 496 du code civil. Par ailleurs, cette définition a été précisée par un décret en Conseil d'État (c. civ. art. 496 ; décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion de patrimoine des personnes placées en

curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, art. 1 et 2).

Ces définitions sont reprises dans le tableau suivant :

Les actes conservatoires	Les actes d'administration	Les actes de disposition
• Actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire	• Actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal	• Actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire

5-6 Annexe 1 du décret : une qualification fixe

Par ailleurs, le décret de 2008 fournit une double liste d'actes dans ses annexes. Dans sa première annexe (annexe 1), le décret dresse un tableau en deux colonnes faisant état :

-dans la colonne 1 : des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine (par exemple, la délivrance d'une carte bancaire de retrait au profit du mineur) ;
-et dans la colonne 2 : des actes de disposition (par exemple, la vente immobilière, l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce ou encore, de manière générale, la constitution de droits réels sur un bien du mineur : démembrement de propriété, servitudes, constitution d'une hypothèque, …). Ces derniers actes vont impacter de manière importante le patrimoine du mineur. On parle d'actes « graves ».

ATTENTION

Il s'agit là de qualifications fixes qui n'admettent pas la preuve contraire.

5-7 Annexe 2 du décret : une qualification en fonction des circonstances d'espèce

Dans sa seconde annexe (annexe 2) qui contient également un tableau en deux colonnes, le décret distingue les actes d'administration (colonne 1) et les actes de disposition (colonne 2), mais ici les qualifications sont posées, sauf circonstances d'espèce, c'est-à-dire sous la réserve de la faiblesse ou de l'importance des conséquences de l'acte sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, ses prérogatives ou son mode de vie.

Il appartiendra au représentant du mineur d'apprécier si la qualification qui est retenue par cette seconde annexe peut être modifiée ou non.

Sur l'intérêt de cette annexe 2 et toute la valeur ajoutée des professionnels à s'en servir notamment sur la question du vote de certaines décisions en assemblée générale, il convient de se reporter au paragraphe 6-15.

EXEMPLE

Au titre des actes de disposition sont notamment répertoriés : l'apport en société de numéraire ou l'acquisition de parts sociales ou encore le prélèvement de fonds sur des comptes bancaires. En fonction des circonstances d'espèce, le représentant pourra estimer que, en réalité, l'acte considéré n'est pas un acte de disposition mais un acte de gestion

courante. Il pourra alors se contenter des règles de pouvoirs propres aux actes d'administration.

À NOTER

Cette seconde annexe qui pose une présomption simple des actes pouvant être regardés comme des actes d'administration ou de disposition a pour finalité de donner de la souplesse à la gestion des patrimoines importants, l'idée étant qu'un acte n'a pas forcément les mêmes conséquences suivant l'importance du patrimoine du mineur.

Comment fonctionne l'administration légale ?

L'exercice en commun ou l'exercice exclusif de l'administration légale

5-8 Un administrateur légal unique ou deux administrateurs légaux

La situation du mineur sous l'administration légale recouvre une situation normale rattachée à l'autorité parentale (c. civ. art. 382) :

-soit les deux parents sont en vie et exercent tous deux l'autorité parentale, dans ce cas on va parler d'administration légale conjointe ;
-soit l'un des parents est décédé ou a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou encore le lien de filiation du mineur n'a été établi qu'à l'égard de l'un de ses parents seulement, on va alors parler d'administration légale unilatérale.

Depuis l'ordonnance de 2015 réformant le régime de l'administration légale, l'administrateur unique ou les administrateurs légaux conjoints ont les mêmes pouvoirs pour la gestion des biens de leur enfant mineur (voir cependant § 5-10).

- Le titulaire de l'autorité parentale a un devoir de sécurité, d'éducation, de santé et de moralité envers l'enfant (c. civ. art. 377-1).
- Les modalités d'exercice de l'autorité parentale auxquelles est rattachée l'administration légale sont indépendantes de la situation des parents (mariés, divorcés, …).

AVANT L'ORDONNANCE DE 2015 : L'ADMINISTRATION LÉGALE PURE ET SIMPLE VERSUS L'ADMINISTRATION LÉGALE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

L'administration légale a été réformée de manière assez profonde par l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 (ord. 2015-1288 du 15 octobre 2015). Cette ordonnance a notamment supprimé la distinction majeure entre l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire qui s'appliquait avant cette date et qui explique les règles actuelles. S'inscrivant dans un mouvement de déjudiciarisation, cette réforme instaure une présomption de bienveillance parentale, c'est-à-dire une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses parents et réserve, en principe, le contrôle du juge aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave le patrimoine du mineur (rapport du Président de la République relatif à l'ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille).

Pour rappel, l'administration légale pure et simple s'appliquait lorsque les deux parents en vie titulaires de l'autorité parentale exerçaient cette autorité parentale de manière conjointe. Dans ce cas, les deux parents pouvaient effectuer, sans l'autorisation du juge des tutelles, tous les actes relatifs aux biens de leur enfant mineur. Pour les actes de disposition, la double signature des parents était requise ce qui supposait leur accord. En cas de désaccord entre eux, l'un des parents pouvait saisir le juge des tutelles afin d'être autorisé à passer l'acte seul. Néanmoins, les actes de disposition considérés comme les plus graves étaient soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles.

L'administration légale sous contrôle judiciaire s'appliquait dans les cas où l'autorité parentale était exercée de manière unilatérale par un seul des parents (l'autre parent étant décédé ou privé de l'exercice de ses droits ou en l'absence de filiation établie à son égard). L'administrateur unique devait se munir de l'autorisation du juge pour effectuer n'importe quel acte de disposition relatif aux biens du mineur et pas seulement les actes de disposition les plus graves.

Une différence de traitement existait donc entre les familles monoparentales et les autres familles du point de vue du régime de l'administration légale. Cette distinction stigmatisante et complexe pour les familles monoparentales a conduit à la réforme de 2015.

L'ordonnance de 2015 a alors fusionné les deux anciens régimes de l'administration légale au profit d'un régime unique d'administration légale exercée en commun par les deux parents lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale ou par un seul des parents dans les cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle a restructuré les textes du code civil en consacrant un chapitre dédié à l'exercice de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant qui comprend trois sections : l'administration légale (voir §§ 5-10 et 5-11), le droit de jouissance légale (voir § 5-14) et les situations dans lesquelles le juge des tutelles doit être saisi (voir §§ 5-11 à 5-13).

5-9 Désignation d'un administrateur ad hoc en cas de conflit d'intérêts

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles (c. civ. art. 383). À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

EXEMPLE

Un grand-père paternel a légué des biens à son petit-fils. Au décès du testateur, le père du légataire va se retrouver en conflit d'intérêts avec son fils pour accepter ou renoncer au legs ainsi consenti. Dans ce cas, il conviendra de saisir le juge des tutelles pour nommer un administrateur ad hoc qui pourra être la mère de l'enfant.

Les pouvoirs du ou des administrateurs légaux sur les biens du mineur

5-10 Actes d'administration et de disposition ne nécessitant pas l'accord du juge

Malgré la volonté d'assurer une égalité de traitement, quel que soit le mode d'organisation de la famille, on constate qu'il convient, malgré tout, de distinguer suivant que l'administration légale est exercée conjointement ou unilatéralement.

Lorsque l'administration légale est exercée **conjointement** :

-pour les actes de disposition, les parents doivent, comme par le passé, s'accorder. Il faut donc la double signature (« colonne 2 » du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 définissant les actes de disposition comme « 2 signatures »). En effet, l'article 387 du code

civil rappelle que le juge des tutelles est fondé à intervenir chaque fois que les administrateurs légaux sont en désaccord sur une décision à prendre quant aux biens de leur enfant ;

-pour les actes d'administration, le code civil pose une présomption de pouvoirs (c. civ. art. 382-1). Chaque parent est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens des mineurs.

Lorsque l'administration légale est exercée par **un seul parent**, ce dernier peut faire seul tous les actes relatifs au patrimoine du mineur, qu'il s'agisse d'actes d'administration ou de disposition. On constate donc une progression des pouvoirs donnés à l'administrateur unique.

Dans tous les cas, le représentant légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée.

À NOTER

Si les listes et définitions posées par le décret sont pratiques (voir §§ 5-6 et 5-7), leur mise en œuvre est compliquée dans le cadre de l'administration légale dans la mesure où le décret n'a pas raisonné sur le modèle de la protection des mineurs mais avant tout sur celui de la protection des majeurs.

5-11 Actes graves nécessitant l'accord du juge

Si, en principe, les actes de disposition sont réalisés par les deux parents sans autorisation judiciaire en cas d'administration conjointe et par un seul parent sans autorisation judiciaire en cas d'administration unilatérale, il existe des exceptions pour les actes les plus graves qui requièrent l'autorisation obligatoire du juge des tutelles. La liste des actes considérés comme graves nécessitant l'accord du juge est reprise dans le tableau ci-après (c. civ. art. 387-1).

Par ailleurs, le juge peut étendre son contrôle au-delà de ce qui est impérativement prévu par la loi (voir § 5-12).

À NOTER

L'autorisation du juge détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé (c. civ. art. 387-1, dernier alinéa).

Liste des actes graves	
Actes graves nécessitant l'accord du juge (c. civ. art. 387-1)	**Étendue possible des actes graves (contrôle renforcé) (c. civ. art. 387-3) (voir § 5-12)**

-vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; -apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; -contracter un emprunt au nom du mineur ; -renoncer pour le mineur à un droit (voir aussi encadré sous le paragraphe 5-13) ; -transiger ou compromettre en son nom ; -accepter purement et simplement une succession revenant au mineur (1) ; -acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; -constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; -réaliser un acte important sur des valeurs mobilières ou instruments financiers (2).	-en considération de la composition du patrimoine ; -en considération de la valeur du patrimoine ; -en considération de l'âge du mineur ou de sa situation familiale.

(1) Sur ce point, l'ordonnance du 15 octobre 2015 a opéré une modification importante (ord. 2015-1288 du 15 octobre 2015, précitée). En effet, avant son entrée en vigueur, lorsque les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, l'acceptation pure et simple ne nécessitait que l'accord des deux parents, la saisine du juge des tutelles n'étant pas requise. Depuis 2016, il convient en toute hypothèse (administration légale conjointe ou unilatérale) de saisir le juge des tutelles pour accepter purement et simplement une succession revenant au mineur. Il en est de même en cas de renonciation à succession pour son compte (c. civ. art. 387-1, 4°). Parfois, le simple exercice de l'option successorale (accepter purement ou simplement ou renoncer) peut créer une situation de conflit d'intérêts entre le ou les administrateur(s) et l'enfant mineur justifiant de saisir le juge des tutelles afin qu'il désigne un administrateur ad hoc (en cas de conflit d'intérêts avec l'un seulement des parents du mineur, rien n'interdit au juge des tutelles de désigner comme administrateur ad hoc l'autre parent) (c. civ. art. 383) (voir § 5-9). Il appartiendra ensuite à l'administrateur ad hoc de saisir le juge des tutelles pour être autorisé à accepter purement et simplement la succession du mineur ou y renoncer, ce qui peut prendre du temps. On notera que le partage amiable de la succession ne figure pas dans la liste des actes de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles (c. civ. art. 387-1). Toutefois, le juge a la possibilité d'étendre son contrôle au partage (voir § 5-12).

(2) Concernant la définition des « instruments financiers », il convient de se reporter à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Sont visés les titres financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance, parts ou actions d'OPCVM), les contrats financiers. Techniquement, des parts sociales ne devraient pas être visées (ainsi, l'intervention du juge ne serait pas requise en principe). Voir également encadré ci-après.

QUELS SONT LES ACTES IMPORTANTS PORTANT SUR DES VALEURS MOBILIÈRES OU INSTRUMENTS FINANCIERS ?

Selon l'article 387-1, 8° du code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

Plusieurs questions se posent alors. Tout d'abord, qui décide de la gravité de l'opération ? Qu'entend-on par une opération « importante » ? Quel est son montant ? En pratique, il appartient aux parents de décider si l'opération est importante au regard de la consistance globale du patrimoine de l'enfant mineur. En cas de réponse positive, ils doivent alors saisir le juge des tutelles.

Dans l'hypothèse d'un contrat d'assurance-vie ouvert au nom de l'enfant mineur avec une allocation en unités de compte, toute opération importante sur ces unités de compte commanderait l'autorisation préalable du juge des tutelles. Toutefois, il est permis de s'interroger sur la compatibilité du délai de réponse du juge des tutelles fixé à 3 mois avec l'arbitrage souhaité ?

Pour contourner cette autorisation préalable, incompatible avec l'arbitrage d'un contrat d'assurance-vie en unités de compte, la solution pourrait consister à mettre en place un mandat de gestion. En effet, a priori la conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et d'instruments financiers doit être regardée comme un acte de disposition au sens de l'annexe 1, colonne 2, du décret du 22 décembre 2008 nécessitant l'accord des deux parents seulement. Puis, une fois le mandat mis en place, le gestionnaire pourrait procéder à des arbitrages sans avoir à solliciter le juge des tutelles.

Toutefois, rien n'est aussi certain dans la mesure où l'article 387-1,8° du code civil fait référence à la définition de l'acte de disposition telle qu'elle est donnée à l'article 496 du code civil, à savoir un acte qui engage le patrimoine du mineur de manière durable et substantielle (voir § 5-5). Dès lors, on pourrait en déduire que tous les « actes de disposition » relatifs aux valeurs mobilières listés dans l'annexe 1, colonne 2 nécessitent l'autorisation du juge des tutelles, en vertu de l'article 387-1 du code civil. De sorte que, pour la conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières qui figure dans l'annexe 1, colonne 2, il faudrait saisir le juge des tutelles. Et ensuite seulement le gestionnaire pourrait accomplir sa mission sans avoir à saisir le juge des tutelles.

La solution la plus sécurisée consistera à solliciter le juge des tutelles pour mettre en place un mandat de gestion.

5-12 Étendue possible des actes graves

Le juge des tutelles peut étendre son contrôle au-delà de ce qui est impérativement prévu par la loi en soumettant à son autorisation préalable des actes de disposition qui ne sont pas énumérés au titre du contrôle obligatoire de l'article 387-1 du code civil et imposer aux administrateurs un certain nombre d'obligations spécifiques (c. civ. art. 387-3).

Dans cet article 387-3 du code civil, deux situations distinctes sont envisagées :

-celle dans laquelle le juge des tutelles est saisi par le ou les administrateurs légaux dans le cadre des actes soumis à son contrôle obligatoire (par exemple, l'acceptation de la succession échue au mineur ; voir § 5-11) et, à cette occasion, le juge des tutelles décide d'étendre son contrôle à un ou plusieurs actes de disposition non listés par l'article 387-1 du code civil (par exemple, le partage de la succession) (c. civ. art. 387-3, al. 1) ;

-celle dans laquelle les parents ou l'un d'eux, le procureur de la République, ou les tiers (banquiers, notaires, gestionnaires de patrimoine, …) constatent des actions ou des omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou l'existence d'une situation susceptible de porter préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur (c. civ. art. 387-3, al. 2).

Ce contrôle renforcé peut aussi résulter de l'obligation faite par le juge des tutelles à l'administrateur légal de procéder à l'inventaire du patrimoine du mineur, de le tenir à jour et de rendre compte de sa gestion au directeur des services de greffes judiciaires (c. civ. art. 387-5).

À NOTER

Les professionnels ont un devoir d'alerte auprès du juge des tutelles notamment en ce qui concerne les opérations relatives aux instruments financiers et valeurs mobilières du mineur susceptibles de mettre en danger ses intérêts patrimoniaux (par exemple, lorsque le mineur dispose d'une fortune importante tirée du sport ou du milieu artistique, et que ses parents, peu rodés à la gestion financière, risquent de confondre leur propre patrimoine avec celui de leur enfant mineur). Le juge qui décide de mettre en place son contrôle renforcé pourra ainsi soumettre à son autorisation obligatoire les retraits sur les comptes en banque des mineurs et prévoir l'emploi des fonds retirés.

Le jugement par lequel le juge des tutelles décide de mettre en place son contrôle renforcé ne faisant l'objet d'aucune publicité, les professionnels devront s'assurer de l'absence de mise en œuvre de l'article 387-3 du code civil avant de conclure un acte en demandant :

-une attestation des parents ;

-ou une vérification auprès du greffe du tribunal judiciaire.

EN RÉSUMÉ

Si l'ordonnance de 2015 (ord. 2015-1288 du 15 octobre 2015, précitée) avait pour objectif de simplifier le fonctionnement de l'administration légale en donnant des pouvoirs plus souples aux administrateurs légaux les obligeant à saisir moins fréquemment le juge des tutelles, en contrepartie, elle a permis à ce dernier d'étendre son contrôle, afin de bâtir une administration légale sur mesure en considération de la situation particulière de l'enfant, son âge, sa situation patrimoniale, sa situation familiale, l'existence de conflits éventuellement entre les parents.

Cet empilement de règles complexes (annexe 2 du décret de 2008 qualifiant les actes en fonction des circonstances d'espèce, mise en place d'un contrôle renforcé du juge des tutelles de manière répressive, c'est-à-dire une fois qu'il a constaté des dysfonctionnements, …) fait de la gestion du patrimoine des mineurs une mission à forte valeur ajoutée pour les conseils.

5-13 Actes interdits à l'administrateur même avec l'accord du juge des tutelles

L'article 387-2 du code civil dresse une liste des actes qui sont interdits à l'administrateur légal ou aux administrateurs légaux même avec une autorisation du juge des tutelles. Sont visés les actes suivants (c. civ. art. 387-2) :

-aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
-acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
-exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
-transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur (vise aussi bien fiducie gestion que fiducie sûreté).

- En ce qui concerne l'aliénation gratuite des biens ou des droits du mineur, on notera une certaine redondance avec les articles 903 et 904 du code civil qui prévoient également l'impossibilité pour le mineur de consentir, seul ou via la représentation de son administrateur légal, des donations.
- Interdit d'exercer le commerce, le mineur ne pourra pas être associé dans une société qui confère cette qualité (par exemple, une société en nom collectif « SNC »).
- Pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire, cela concerne tant la fiducie-gestion que la fiducie-sûreté.

QUID DES RENONCIATIONS GRATUITES ?

Si le code civil interdit les « aliénations gratuites » (c. civ. art. 387-2, 1°), il autorise les « renonciations » sous le contrôle obligatoire du juge des tutelles (c. civ. art. 387-1, 4°) (voir § 5-11). Dans ces conditions, les « renonciations gratuites » sont-elles interdites ou permises avec l'autorisation du juge ? Cette question est très débattue en doctrine.

Selon nous, les renonciations gratuites sont interdites dès lors qu'elles sont constitutives d'une donation qui serait faite au nom du mineur (par exemple, un mineur est partie à une indivision successorale dans laquelle se trouve un immeuble. Les indivisaires sont d'accord pour vendre l'immeuble indivis. Il y a un droit de préemption au profit des indivisaires. L'administrateur légal du mineur indivisaire ne pourrait pas valablement renoncer au droit de préemption car il s'agit d'une renonciation sans contrepartie « gratuite »).

À l'inverse certaines renonciations ne sont pas considérées comme des actes de disposition (par exemple, en matière d'assurance-vie, la renonciation à une assurance-vie non dénouée au nom du mineur s'analyse comme un acte d'administration qui peut être exécuté par l'administrateur légal du mineur sans recours au juge des tutelles ; cass. civ., 1re ch., 18 mai 2011, n° 10-23114).

Le droit de jouissance légale des parents sur le patrimoine du mineur

5-14 Attribut patrimonial de l'autorité parentale, comme l'administration légale, le droit de jouissance légale confère au titulaire de l'autorité parentale le droit de percevoir les revenus des biens du mineur âgé de moins de 16 ans (c. civ. art. 386-1 et 386-2).

On considère que lorsque l'enfant est proche de la majorité, il peut être utile que les parents lui constituent une petite épargne et donc conservent ces revenus. Par ailleurs, le mineur peut demander à être émancipé à partir de 16 ans (voir § 5-18). Si le droit de jouissance légale des parents devait se poursuivre entre 16 et 18 ans, les parents pourraient avoir des velléités à bloquer l'enfant qui souhaite s'émanciper. En stoppant les revenus que les parents peuvent tirer du patrimoine exploité des enfants qui atteignent l'âge de 16 ans, cela laisse les parents libres de décision quant à l'acceptation de l'émancipation.

Ces revenus sont perçus par les parents à charge de les affecter à l'entretien et à l'éducation du mineur (c. civ. art. 386-3).

La jouissance légale ne s'étend pas (c. civ. art. 386-4) :

-aux biens acquis par le travail du mineur (et très certainement aux revenus acquis en contrepartie du travail du mineur) ;
-aux biens donnés ou légués au mineur contenant une clause expresse d'exclusion du droit de jouissance légale des parents, ou encore avec une clause désignant un tiers administrateur aux biens donnés ou légués. Cette dernière clause prive l'administrateur légal du droit de jouissance légale sur les biens donnés ou légués (voir § 5-16) ;
-aux sommes versées au mineur en réparation d'un préjudice moral ou corporel.

Dans ce cas, les sommes doivent être versées sur un compte au nom du mineur mentionnant le nom de ses administrateurs légaux.

À NOTER

Le droit de jouissance légale s'apparentant à un usufruit, lorsqu'il porte sur des sommes d'argent (à l'exception des sommes visées à l'article 386-4 du code civil), c'est en réalité un quasi-usufruit (c. civ. art. 587), c'est-à-dire que les parents peuvent employer les sommes et le mineur sera alors titulaire d'une créance de restitution (avec le risque pesant sur ce dernier en cas d'insolvabilité de ses parents).

Tableau récapitulatif

5-15 On constate que dans le cadre de la gestion du patrimoine du mineur, il s'agit de protéger l'acte. Aussi, la première question à se poser est la suivante : quelle est l'opération envisagée ? Quelle est sa gravité ?

Dans le cadre de l'administration légale, on a vu qu'il existait des actes de la vie courante qui sont tolérés, des actes d'administration et des actes de disposition (dont certains aggravés qui nécessitent de recourir à l'autorisation préalable du juge des tutelles), des actes conclus avec une situation d'opposition d'intérêts conduisant à la désignation d'un administrateur ad hoc, un droit de jouissance légale des parents et des actes interdits, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après.

Comment mettre en place une administration conventionnelle sur les biens du mineur ?

La désignation d'un tiers administrateur sur les biens donnés ou légués

5-16 Les biens donnés ou légués au mineur peuvent échapper à l'administration légale s'il est prévu qu'ils soient administrés par un tiers (le « tiers administrateur ») (c. civ. art. 384). Le tiers administrateur désigné va ainsi se substituer aux administrateurs légaux pour ce qui concerne la gestion des biens donnés ou légués au mineur. Cela a aussi pour conséquence de priver les administrateurs légaux du droit de jouissance légale sur les biens donnés ou légués (voir § 5-14).

Toutefois, dans les cas suivants, le juge des tutelles peut être amené à désigner un administrateur ad hoc destiné à remplacer le tiers administrateur (c. civ. art. 384, al. 3) :

-soit le tiers administrateur refuse cette fonction à l'ouverture du legs. L'administrateur ad hoc remplacera ainsi le tiers administrateur qui s'est désisté. Quoi qu'il arrive, l'administrateur légal sera écarté de la gestion des biens donnés ou légués ;

-soit le tiers administrateur n'est pas en mesure d'exercer sa mission pour cause d'empêchement ou de retrait des charges tutélaires dans les conditions des articles 395 et 396 du code civil (par exemple, depuis la libéralité, le tiers administrateur a été placé sous une mesure de protection des majeurs, il est encore mineur non émancipé, …).

Il appartiendra au juge des tutelles de vérifier si le tiers administrateur peut exercer sa mission conformément aux intérêts du mineur (notamment, l'existence d'un conflit d'intérêts ou d'un litige peut empêcher le tiers administrateur d'exercer sa mission conformément aux intérêts du mineur).

EN PRATIQUE

Cette clause est souvent utilisée car elle permet d'écarter l'administrateur légal de la gestion des biens donnés ou légués au mineur, ce qui sera d'autant plus utile en présence de situations conflictuelles (par exemple, en cas de mésentente entre les parents). Par ailleurs, cette clause permet au disposant de conférer au tiers administrateur les pouvoirs qu'il détermine (voir § 5-17).

Le tiers administrateur peut-il être l'un des parents ? Par exemple, des grands-parents donnent des biens à leurs petits-enfants en désignant comme tiers administrateur leur propre enfant et donc écartent la belle-fille ou le beau-fils ou alors le parent auteur de la donation s'auto-désigne comme tiers administrateur aux biens donnés. Selon nous, le parent ainsi désigné n'est pas un « tiers » au sens de l'article 384 du code civil. Ce texte spécial dérogeant aux règles de l'autorité parentale qui sont d'ordre public doit s'interpréter strictement. En désignant comme « tiers » administrateur l'un des parents afin d'étendre ses pouvoirs, le risque serait de voir le juge désigner un tiers. On peut dans ce cas prévoir une désignation à

étage permettant d'anticiper ou d'aider le juge des tutelles à statuer sur le bon tiers administrateur.

QUID DE L'ACCEPTATION DE LA LIBÉRALITÉ CONSENTIE AVEC DÉSIGNATION D'UN TIERS ADMINISTRATEUR ?

Une difficulté se pose quant à l'acceptation de la libéralité consentie au mineur (donation ou legs) sous la condition que les biens transmis soient administrés par un tiers. En effet, ce sont les administrateurs légaux qui représentent le mineur pour accepter la libéralité qui lui est consentie ou y renoncer. En cas de renonciation, l'article 387-1 du code civil soumet cet acte au contrôle obligatoire du juge des tutelles (voir § 5-11). Si le juge estime la renonciation non conforme aux intérêts du mineur, il peut refuser son autorisation et, soit enjoindre à l'administrateur légal (ou aux administrateurs légaux) d'accepter cette libéralité, soit désigner un administrateur ad hoc pour l'accepter.

Notons que l'article 935, alinéa 2 du code civil, ouvre un certain nombre de perspectives pour faciliter l'acceptation d'une donation avec charge qui nécessite l'accord des deux parents (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1, colonne 2), lorsque l'un d'eux refuse de donner son accord, en permettant aux ascendants, autres que les père et mère du mineur, même de leur vivant, d'accepter la donation pour lui.

Les pouvoirs étendus du tiers administrateur

5-17 Comme il s'agit d'une administration conventionnelle, le tiers administrateur a tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le disposant dans la donation ou le testament (c. civ. art. 384, al. 2).

Cela signifie que toutes les limitations de pouvoirs rencontrées dans le cadre de l'administration légale qui consistent soit en un contrôle obligatoire du juge des tutelles (voir §§ 5-11 et 5-12), soit en une interdiction de réaliser certaines opérations (voir § 5-13), peuvent être écartées à partir du moment où l'enfant mineur tient sa richesse d'une donation ou d'un testament (ou d'une assurance-vie) qui lui aurait été accordé.

À défaut de précision quant à l'étendue des pouvoirs du tiers administrateur dans la donation ou le testament, celui-ci dispose des pouvoirs classiques d'un administrateur légal (c. civ. art. 384, al. 2).

EXEMPLE

On peut valablement autoriser le tiers administrateur à apporter les biens donnés ou légués au mineur dans une fiducie (acte normalement interdit) ou vendre l'immeuble donné ou légué au mineur sans avoir à demander l'autorisation du juge des tutelles. De la même manière, les opérations importantes sur les valeurs mobilières et instruments financiers donnés ou légués peuvent être réalisées par le tiers administrateur agissant seul.

Sur la possibilité de nommer un tiers administrateur pour gérer le capital transmis au mineur par le biais d'un contrat d'assurance-vie, il convient de se reporter au paragraphe 6-12.

ATTENTION

Le juge des tutelles peut mettre en œuvre son contrôle renforcé à l'égard de certaines opérations réalisées par le tiers administrateur via le devoir d'alerte des tiers ou du parent évincé de la gestion des biens donnés ou légués si cela est justifié au regard de la nécessité de sauvegarder les intérêts patrimoniaux du mineur (c. civ. art. 387-3) (voir § 5-12). Dans ce cas, les actes de disposition passés par le tiers administrateur devront être soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles et le tiers administrateur devra lui rendre compte de sa gestion.

L'émancipation du mineur

5-18 Le mineur peut être émancipé s'il a 16 ans révolus (c. civ. art. 413-1 et 413-2) :

-soit par le mariage (ce qui implique qu'il ait une dispense du procureur de la République pour se marier) ;
-soit sur décision judiciaire à la demande d'un ou des deux parents (le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille ; c. civ. art. 413-1), s'il y a de justes motifs.

L'émancipation met fin à l'autorité parentale et à l'administration légale (c. civ. art. 413-7).

Le mineur émancipé a donc les pouvoirs reconnus à une personne majeure (c. civ. art. 413-6). Toutefois, il n'est pas permis de considérer le mineur comme un majeur (par exemple, il n'est pas autorisé à conduire un véhicule ou voter).

- Pendant le fonctionnement de l'administration légale, l'administrateur légal n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion sauf si le juge l'y contraint dans le cadre de son contrôle renforcé étendu (voir § 5-12). En revanche, à la majorité de l'enfant ou à l'occasion de son émancipation, un compte rendu de gestion doit être fait au mineur en toute hypothèse (c. civ. art. 413-5).

- Si un préjudice a été subi par le mineur du fait de la gestion de son ou ses parents, la responsabilité civile des administrateurs légaux peut être mise en cause. En présence d'une administration conjointe, les parents sont solidairement responsables et l'action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter de l'émancipation ou de la majorité du mineur (c. civ. art. 386).

- Lorsque le dommage a été causé par une mauvaise organisation de l'administration légale par le juge des tutelles, la responsabilité de l'État peut être mise en œuvre à raison de la faute commise par le juge et l'État peut éventuellement exercer une action récursoire contre le juge.

Comment fonctionne la tutelle des mineurs ?

Les cas d'ouverture de la tutelle des mineurs

5-19 La tutelle des mineurs est un régime exceptionnel qui s'ouvre automatiquement (c. civ. art. 390) :

-au décès des deux parents de l'enfant mineur ;
-ou en cas de vacance de l'administration légale (mineur dont le lien de filiation n'a été établi à l'égard d'aucun de ses parents ou qui a fait l'objet d'un délaissement de la part de ses parents ou encore en cas de déchéance de l'autorité parentale par suite d'actes graves commis sur la personne de l'enfant).

Par ailleurs, le juge des tutelles a la possibilité de révoquer l'administration légale au profit d'une tutelle lorsqu'il existe un dysfonctionnement de l'administration légale mettant en danger les intérêts du mineur (par exemple, lorsque l'un ou les deux parents ne sont pas à même de gérer le patrimoine de leur enfant mineur) (c. civ. art. 391). Dans ce cas, la tutelle va porter seulement sur la gestion du patrimoine du mineur et non pas sur sa personne et son patrimoine.

EXEMPLE

Un parent se suicide et l'autre parent, sous le choc, est interné en hôpital psychiatrique. Pour les enfants mineurs du couple, orphelins d'un seul parent, une tutelle peut être mise en place avec un conseil de famille dans la mesure où le survivant, titulaire de l'autorité parentale, n'est plus à même de gérer le patrimoine de ses enfants.

- Il existe plusieurs variétés de tutelles (c. civ. art. 394) :

  -la tutelle familiale qui est le modèle prévu par le code civil (voir §§ 5-20 à 5-25) ;
  -la tutelle publique (ou tutelle d'État) qui s'applique aux pupilles de l'État. Sont visés les enfants qui pourraient être éligibles à la tutelle familiale mais dont aucun membre de l'entourage ne peut être désigné pour constituer le conseil de famille. Dans ce cas, le tuteur est le préfet du département.

- Lorsque l'enfant ne peut bénéficier ni de la tutelle familiale ni de la tutelle publique, le code civil prévoit que la tutelle est déférée à la collectivité publique, c'est-à-dire au président du conseil départemental qui va lui-même déléguer le directeur de l'aide sociale à l'enfance.

- Les pupilles de la Nation bénéficient d'une tutelle qui obéit à un fonctionnement particulier avec comme tuteur le Ministère des anciens combattants. Sont concernés les enfants dont les parents ont été blessés ou tués à l'occasion de guerres ou d'attentats terroristes.

La tutelle familiale et le conseil de famille

5-20

Composition du conseil de famille

Dans le cadre d'une tutelle familiale, le juge des tutelles constitue un conseil de famille dont il choisit les membres pour la durée de la tutelle (c. civ. art. 399).

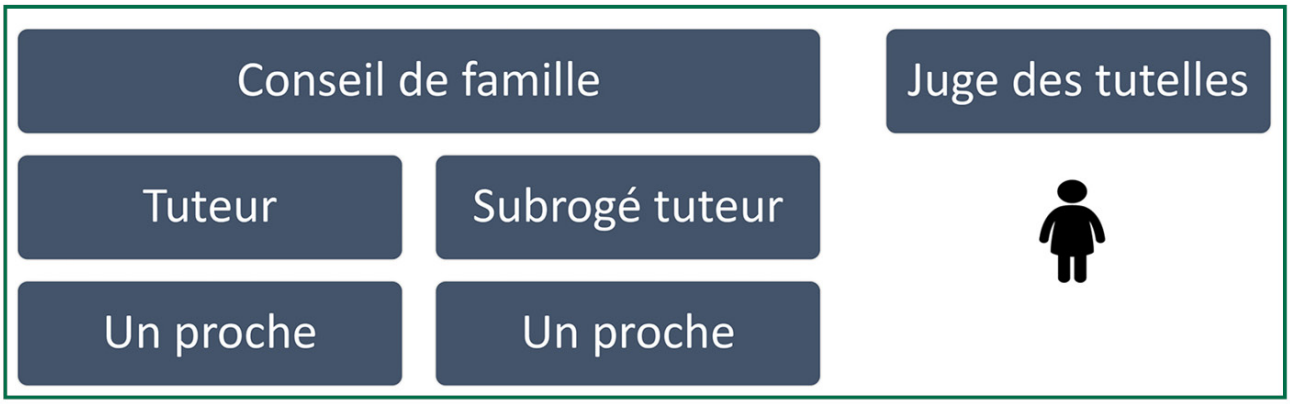
Ce conseil de famille est composé d'au moins quatre membres :

-le tuteur ;
-le subrogé tuteur ;
-et deux proches.

Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.

Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.

Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.



5-21 Désignation du tuteur

Une fois le conseil de famille mis en place, il va falloir désigner le tuteur : en matière de tutelle des mineurs, le code civil donne la préférence au tuteur testamentaire (c. civ. art. 398 et 403).

Il s'agit du droit pour le survivant des deux parents qui a conservé l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à son décès de désigner la ou les personnes qui exerceront la tutelle à l'égard de son enfant mineur. Cette faculté s'exerce, soit par le biais d'un testament, soit par une déclaration spéciale faite devant notaire. Cette désignation du tuteur s'impose au juge.

En l'absence de tuteur testamentaire, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs dénommés « co-tuteurs », choisis en considération de l'importance du patrimoine du mineur, des aptitudes particulières que peuvent présenter certains membres de l'entourage du mineur (c. civ. art. 404 et 405). On parle alors de tutelle « dative » (c. civ. art. 404).

En présence de co-tuteurs, chaque tuteur est présumé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes d'administration. En revanche, pour les actes de disposition, il faudra la signature de tous les co-tuteurs, ce qui pourra être source de lourdeurs ou de blocages.

Le conseil de famille peut aussi décider de diviser l'exercice de la tutelle et prévoir un tuteur chargé de la gestion du patrimoine du mineur et un autre tuteur qui va veiller sur ses intérêts personnels (éducation) ou encore confier la gestion de certains biens particuliers à un tuteur adjoint. Sauf volonté contraire du conseil de famille, ces tuteurs ne sont pas responsables les uns envers les autres. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Par ailleurs, la règle veut que la tutelle comporte un tuteur subrogé nommé par le conseil de famille parmi ses membres (c. civ. art. 409). Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.

- Le subrogé tuteur va exercer plusieurs missions importantes (c. civ. art. 410) :

  -une mission de surveillance des actes du tuteur. Il doit informer sans délai le juge des tutelles des fautes que commettrait le tuteur dans l'exercice de sa mission à peine d'engager sa responsabilité civile à l'égard du mineur. Au titre de cette mission de surveillance, il vérifie les comptes annuels de gestion du tuteur avant leur transmission au directeur des services du greffe judiciaire. Dans certains cas, le juge des tutelles peut décider de confier au subrogé l'entière mission de vérification et d'approbation des comptes ;

  -une mission de suppléance. Il remplace le tuteur lorsque ce dernier est en situation de conflit d'intérêts avec le mineur ;

  -une mission de consultation. Il doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte important accompli par le tuteur (notamment en présence d'actes de disposition relatifs au patrimoine du mineur).

- Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation de ses fonctions mais il doit pourvoir à la désignation d'un nouveau tuteur par le conseil de famille.

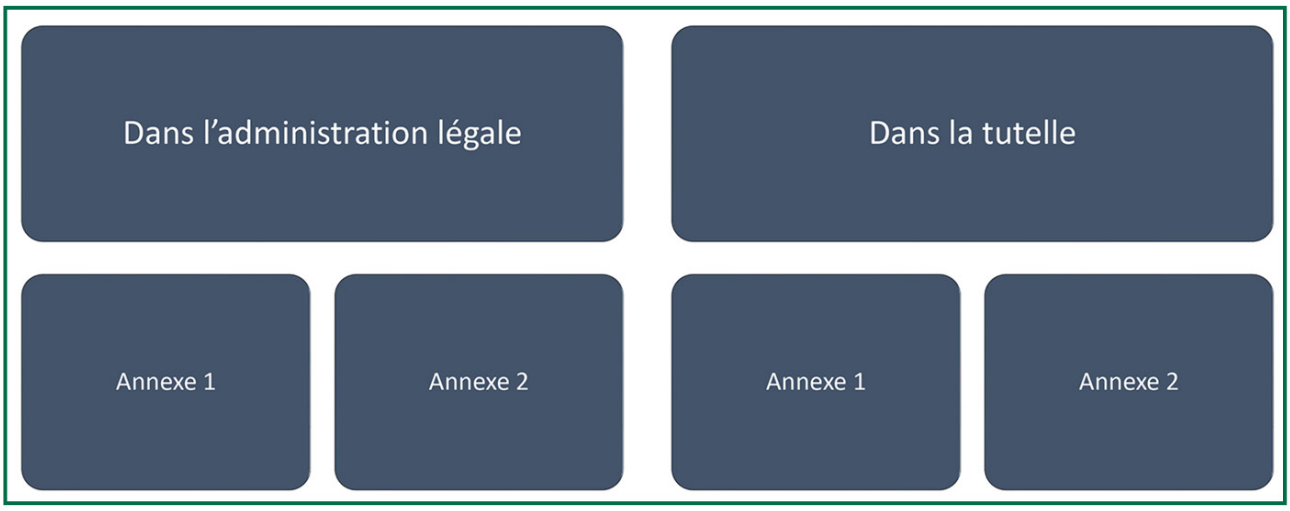
- Il existe des causes d'empêchement et de retrait des charges tutélaires qui s'appliquent au tuteur comme au subrogé tuteur (c. civ. art. 396). Si ces situations affectent le tuteur ou le subrogé tuteur, c'est le conseil de famille qui statue sur ces causes de retrait. Si ces évènements affectent les membres du conseil de famille, c'est le juge qui va statuer sur ce point.

Les pouvoirs du tuteur

5-22 Les actes d'administration

Comme dans le cadre de l'administration légale (voir §§ 5-10 à 5-13), l'étendue des pouvoirs du tuteur varie selon la qualification tripartite (actes conservatoires, actes d'administration et actes de disposition) posée à l'article 496 du code civil et précisée par décret en Conseil d'État (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 précité).

Notamment, le tuteur dispose d'une autonomie de gestion pour faire les actes d'administration (les actes de gestion courante) et les actes conservatoires qui visent à protéger le patrimoine du mineur contre un péril (paiement d'une dette pour éviter une saisie, par exemple) qu'il peut effectuer seul (c. civ. art. 496 et 504).



5-23 Les actes de disposition

Pour les actes de disposition, le tuteur ne peut représenter le mineur qu'avec l'autorisation préalable du conseil de famille qui vient jouer le rôle du juge des tutelles afin d'autoriser ou non ces actes (c. civ. art. 505). Pour certains actes qui portent sur des biens dont la valeur ne dépasse pas 50 000 €, le juge des tutelles peut suppléer les autorisations du conseil de famille (c. civ. art. 502).

Le conseil de famille adopte ses délibérations par vote de ses membres à la majorité simple. Le tuteur ou le subrogé tuteur, lorsqu'il remplace le tuteur, ne prennent pas part au vote. Et en cas de partage des voix, c'est la voix du juge qui est prépondérante.

Préalablement à la délibération du conseil de famille, le juge procède ou fait procéder à l'audition du mineur, s'il est capable de discernement, pour recueillir son avis sur l'objet de celle-ci (c. proc. civ. art. 1236).

- Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulées dans certains cas, notamment lorsque des formalités substantielles ont été omises (par exemple, le conseil de famille n'a pas veillé à ce que chaque branche soit également représentée dans la composition du conseil) (c. proc. civ. art. 1234-4). La nullité peut être demandée dans un délai de 2 ans à compter de la délibération par les membres du conseil de famille (ou dans les 2 ans à compter de la majorité du mineur ou son émancipation si c'est lui qui demande la nullité).

- Les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours (c. proc. civ. art. 1239).
- Le conseil de famille peut statuer sur les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur pour sa gestion.

À NOTER

Concernant l'acceptation de la succession ou des libéralités dans la tutelle, il convient de se reporter aux paragraphes 6-3 à 6-5.

5-24 Les actes interdits

Certains actes sont interdits au tuteur. Ainsi, le tuteur ne peut, même avec une autorisation (c. civ. art. 509) :

-accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée (sauf ce qui est dit à propos des libéralités ; voir §§ 6-3 à 6-6), tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5 du code civil, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;

-acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

-exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

-acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 du code civil ;

-transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.

5-25 Tableau comparatif des acteurs de l'administration légale et de la tutelle

Les acteurs de l'administration légale et de la tutelle selon la qualification des actes sont résumés dans le tableau ci-après.

	Actes d'administration	**Actes de disposition**	**Actes graves**	**Actes interdits**
Administration légale	Un administrateur légal	Les deux administrateurs légaux	Administrateurs légaux autorisés par le juge	
Tutelle des mineurs	Le tuteur	Le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge		

À NOTER

Dans la tutelle des mineurs, tous les actes de disposition sont soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge alors que dans l'administration légale, il existe un grand espace de confiance conféré aux parents dans la mesure où ceux-ci vont pouvoir conclure la totalité des actes de disposition, sans l'autorisation du juge des tutelles, à l'exception des actes graves.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.